

1500372-68.2021.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LISLAUANE COSTA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de LISLAUANE COSTA SOUZA, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500372-68.2021.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500372-68.2021.8.26.0605

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LISLAUANE COSTA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de LISLAUANE COSTA SOUZA, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 163/164.

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, a ré foi devidamente notificada (fls. 166) e apresentou defesa preliminar (fls.171/187).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 10.01.2022 (fls. 207/209) e a ré foi citada (fls. 226).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas exclusivas da acusação (fls. 234 e 235) e a acusada foi interrogada (fls. 236).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a acusada nos exatos termos da denúncia (fls. 237/239). A Defesa, por sua vez, pleiteou pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06 e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da preponderância do art. 42, da Lei n. 11.343/2006 e pela fixação da pena no mínimo legal em regime inicial aberto, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Pugnou ainda, pelo direito de apelar em liberdade, e, subsidiariamente, requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (fls. 239).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ré foi denunciada porque, segundo consta, no dia 04.12.2021, por volta das 08h50min, nas dependências da penitenciária "Nestor Canoa", situada na Avenida Dr. Oswaldo Brandi Faria, nº4450, no município e comarca de Mirandópolis, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) invólucro de maconha, com peso líquido de 80,32 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelas imagens do entorpecente apreendido (fls. 13/14), pelo laudo de constatação provisória (fls. 15/17), pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 227/229), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Pois bem.

Em juízo, a testemunha VALERIA CRISTINA FERREIRA SANTOS, agente de segurança penitenciária, relatou que no dia dos fatos estava operando o scanner. Quando a ré passou pelo aparelho constatou que havia alguma coisa de errado na imagem, então pediu para que ela aguardasse outras visitantes passassem e depois se submetesse novamente ao scanner. Na segunda vez a imagem não mudou, então chamou seu chefe, e ele pediu para que a depoente e outra funcionária conversassem com a ré na sala de revista. Quando indagada, a princípio, ela disse que não estava trazendo nada, de modo que foi pedido para que ela passasse pela terceira vez pelo scanner, mas a mesma imagem persistia. O chefe informou para ela que teria que ir ao hospital fazer uma radiografia, porque o scanner apontava que tinha alguma coisa, mas ela continuava negando, alegando que na visita anterior havia ocorrido a mesma situação. Entretanto, quando foi analisado registro de visitas constataram que ela havia passado uma única vez pelo scanner e a questionaram, neste momento ela confessou que trazia entorpecente consigo (fls. 234).

A testemunha PEDRO ALMIRO DE ALMEIDA narrou que tem conhecimento dos fatos, porém foi apenas o motorista que conduziu a funcionária e a acusada até a delegacia (fls. 235).

A acusada foi ouvida em duas oportunidades. Na fase administrativa disse que não é amásia do preso Gilmar. O conheceu na semana anterior, apenas porque aceitou fazer o "serviço" pra ele, de levar droga para o interior da penitenciária. Ganharia R\$ 1.000,00 pelo ingresso da maconha. No entanto, acabou flagrada, na entrada do presídio, após passar pelo scanner corporal. Como tem duas crianças para sustentar, acabou aceitando "fazer o serviço" para ganhar um dinheiro (fls. 11).

Em juízo, declarou que estava indo fazer a visita quando uma moça lhe ofereceu, na porta do estabelecimento prisional, uma quantia para entrar com o entorpecente. Como estava passando por dificuldades financeiras decidiu aceitar. Nunca tinha feito isso antes. Conhecia a moça da pousada em que ficava. Receberia o valor de R\$ 1.000,00 pelo serviço (fls. 236).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

A acusada confessou a prática criminosa e, em que pese sua confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, a agente de segurança penitenciária VALÉRIA, nas duas oportunidades em que foi ouvida, narrou os fatos de maneira firme, coerente e harmônica, descrevendo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos, não restando dúvidas de que a acusada tentou adentrar no estabelecimento prisional com os entorpecentes. Tal versão foi corroborada pela própria ré, que como já ressaltado, confessou de livre e espontânea vontade a prática do delito.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve a acusada responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 196 e certidões de fls. 41, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes. Não obstante, por se tratar da substância entorpecente de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6, a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, fixados no mínimo unitário.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual torno a reprimenda para o mínimo legal.

Na terceira fase de fixação da pena, deve ser aplicada a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o tráfico ocorreu no interior de estabelecimento prisional, razão pela qual majoro a pena em 1/6.

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., a ré é primária e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre

organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar a ré LISLAUANE COSTA SOUZA, já devidamente qualificada, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada.

EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA O ALVARÁ DE SOLTURA EM FACE DA RÉ.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da condenada no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA